

DIRECTION GENERALE

N° 0349 /MPMEA/ACPCE/DG.24

NOTE TECHNIQUE

Objet : les restrictions légales à l'exercice des activités commerciales en République du Congo.

La présente note technique est rédigée conformément aux dispositions des textes ci-après :

- la constitution congolaise du 15 octobre 2015 ;
- l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit commercial général ;
- la loi organique n° 28-2018 du 07 août 2018 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle ;
- la loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo ;
- la loi n° 15-99 du 1999-04-15 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 023-92 du 20 août 1992 portant statut de la Magistrature ;
- le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.

Elle vise à identifier certaines restrictions légales faites à une catégorie de personnes, à exercer les activités commerciales en République du Congo. Ces restrictions peuvent être liées au statut ou à la fonction, à la capacité juridique ou à la nationalité de la personne ; elles peuvent aussi être les effets d'une sentence judiciaire.

I- Rappel du principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre

Il est important de rappeler que tant la constitution congolaise du 15 octobre 2015, l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit commercial général ainsi que la loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo consacrent le principe de la liberté d'entreprendre.

Ainsi, aux termes des dispositions des articles 48 et 49 de la constitution du 15 octobre 2015 :

« Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, d'entreprendre dans les secteurs de son choix ».

« Tout étranger régulièrement établi sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les nationaux, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de réciprocité »

De même, l'article 2 de la loi n° 16-2005 du 24 novembre 2005 prévoit :

« Toute personne physique ou morale, de nationalité congolaise ou étrangère, est libre d'entreprendre une activité de commerce en République du Congo sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur ».

Ainsi, l'application combinée de ces dispositions consacre bel et bien le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre à l'égard de toute personne physique ou morale quelle que soit sa nationalité.

II- Restriction au principe de la liberté d'entreprendre

Le principe de la liberté d'entreprendre tel que consacré par la constitution n'est pas absolu. En effet, ce principe connaît des limites. Ces limites transparaissent dans la formulation même des textes qui consacrent ledit principe. Ainsi, les expressions comme **« dans le respect de la loi » ; « dans les conditions déterminées par les traités et les lois » ; « sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur »**, employées par le législateur, indiquent que la liberté d'entreprendre trouve ses limites dans la législation et la réglementation. Nous évoquerons ci-dessous certaines de ces restrictions légales.

L'article 8 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit commercial général prévoit à cet effet :

« Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité.

Il n'y a pas d'incompatibilité sans texte... ».

II.1 restriction liée à la capacité juridique :

Suivant les dispositions de l'article 26 de la loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo :

« Nul ne peut être commerçant s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce. Toutefois, le mineur émancipé peut avoir la qualité de commerçant et effectuer des actes de commerces... ».

Les articles 6 et 7 de l'acte de l'uniforme de l'OHADA relatif au droit commercial général prévoient dans le même ordre d'idée :

« Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce ».

« Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce ».

La capacité est l'aptitude définie par la loi pour poser un acte juridique valable ayant comme conséquence d'engager la responsabilité de son auteur dans le cas où il n'exécuterait pas les obligations mises à sa charge par le contrat et qui, en conséquence, engagerait son patrimoine.

Cette restriction vise principalement les mineurs non émancipés et les majeures protégés (sous tutelle ou sous curatelle).

II.2 restrictions liées au statut ou la fonction de la personne

II.2.1 restriction liée à la qualité de Président de la République

Aux termes des dispositions de l'article 80 de la constitution du 15 octobre 2015 :

« Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle ».

II.2.2 restriction liée à la qualité de membre du gouvernement

Cette restriction est consacrée à l'article 105 de la constitution du 15 octobre 2015 en ces termes :

« Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle.

Les membres du Gouvernement peuvent exercer des activités agricoles, culturelles, de conseiller local, d'enseignement et de recherche ».

Suivant les dispositions de l'article 98 de la constitution :

« Le Gouvernement comprend le Premier ministre, Chef du Gouvernement et les ministres ».

II.2.2 cas des députés et sénateurs

Article 131 de la constitution :

« Le mandat de député est incompatible avec toute autre fonction à caractère public. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

En cas d'incompatibilité, le député est remplacé par son suppléant. Il retrouve de plein droit son siège à la fin de l'incompatibilité ».

Article 136 de la constitution :

« Le mandat de sénateur est incompatible avec toute autre fonction à caractère public. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

En cas d'incompatibilité survenue en cours de mandat, il est procédé à une élection sénatoriale partielle pour pourvoir le siège devenu vacant ».

Ces articles prévoient une incompatibilité entre le mandat de député ou de sénateur avec toute autre fonction à caractère public. En d'autres termes, un député ou un sénateur ne peut occuper une autre fonction en lien avec l'Etat.

Pour ce qui concerne les autres incompatibilités, ces articles prévoient qu'elles doivent être fixées par la loi.

Toutefois, l'article 72 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale qui vaut loi organique précise :

« Il est interdit à tout Député de faire ou de laisser figurer son nom, suivi de l'indication de sa qualité, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. »

A la lecture de cet article, l'interdiction ne porterait qu'en matière de publicité.

Cela dit, les députés et sénateurs non fonctionnaires peuvent valablement exercer le commerce.

II.2.3 restriction liée au statut de magistrat

Elle est visée à l'article 8 de la loi n° 023-92 du 20 août 1992 portant statut de la Magistrature modifiée par la loi n°15-99 du 1999-04-15 :

« L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique ou élective et de toute autre activité, professionnelle ou salariée, à l'exception des activités agricoles ».

II.2.4 restriction liée au statut de membre de la cour constitutionnelle

Article 184 de la constitution prévoit :

« Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour suprême ».

L'article 14 de la loi organique n° 28-2018 du 07 août 2018 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle :

« Pendant la durée de leur mandat, les membres de la cour constitutionnelle ne peuvent occuper aucun autre emploi public.

Ils peuvent, cependant, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux agricoles, scientifiques, littéraires, artistiques ou d'enseignement supérieur ».

Cette précision sur la nature des activités pouvant être exercées par les membres de la cour constitutionnelle suivant l'alinéa 2 de l'article 14, conduit à considérer que ces derniers ne peuvent exercer une activité commerciale.

II.2.5 restrictions liées à l'exercice de certaines professions

Elles sont définies à l'article 9 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit commercial général :

« L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes :

- fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;
- officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;
- expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ;

plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale ». Les mêmes incompatibilités sont prévues à l'article 27 de la loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo :

« Est incompatible avec l'exercice du commerce, l'exercice des professions suivantes :

- fonctionnaire et personnel des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;
- officier ministériel et auxiliaire de justice : avocat, huissier, commissaire-priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateurs et liquidateurs judiciaires ;
- Expert-comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, conseil fiscal agréé, courtier maritime ;

Toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une autre profession commerciale ».

Les personnes exerçant les professions susmentionnées ne peuvent exercer le commerce.

II.3 restrictions d'ordre juridictionnel

Ces restrictions sont prévues à l'article 10 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit commercial général :

« Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet :

- *d'une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l'un des États parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;*
- *d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ;*
- *d'une interdiction par l'effet d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière ».*

L'article 28 de la loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo dispose :

« Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou indirectement interposée, s'il a fait l'objet :

- *d'une interdiction définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction compétente nationale ou étrangère, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;*
- *d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ;*
- *d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière ».*

II.4 restrictions liées à la nationalité

Les étrangers jouissent du principe de la liberté d'entreprendre conformément aux dispositions des articles 49 de la constitution du 15 octobre 2015 et 2 de la loi n° 16-2005 du 24 novembre 2005 prévoit. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, ce principe connaît des limites du fait de la loi.

L'article 11 de la loi n° 16-2005 sur l'exercice du commerce prévoit à cet effet :

« Les personnes physiques, constituant la catégorie A, sont des commerçants qui exercent leurs activités en marge des formes juridiques prévues pour les sociétés, au moyen des boutiques, des échoppes ou à l'étalage.

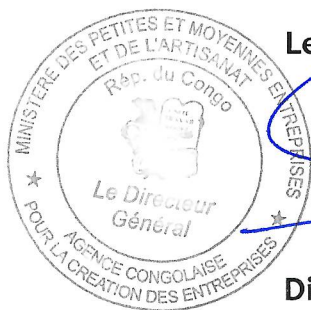
Les commerces de détail à l'étalage, de fabrique de pains et de transport urbain ou routier sont réservés aux commerçant de nationalité congolaise ».

Il en résulte que l'exercice des certaines activités, en République du Congo, est légalement interdit aux personnes physiques de nationalité étrangère. Il s'agit notamment du commerce de :

- **détail à l'étalage ;**
- **fabrique de pains ;**
- **transport urbain ou routier.**

Telle est l'économie de la présente note technique portant sur les restrictions légales à l'exercice des activités commerciales en République du Congo.

Fait à Brazzaville, le **03 JUIN 2024**



Le Directeur Général,

Dieu-merci Emeriand KIBANGOU.-

**CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU CONGO
ADOPTÉE PAR REFERENDUM
LE 25 OCTOBRE 2015**

Le Président de la République a soumis au référendum ;

Le Peuple congolais a adopté le 25 octobre 2015 ;

Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :

PREAMBULE

Le Peuple congolais,

Conscient de la nécessité de préserver la paix et la stabilité, la forme unitaire et le caractère laïc et indivisible de l'Etat, l'unité nationale et la cohésion sociale ;

Soucieux de bâtir une République fondée sur les principes d'égalité, de fraternité, de partage et de solidarité d'une part, et d'assurer l'épanouissement de chacun et de tous dans le cadre d'une République respectueuse des droits intangibles de la personne humaine d'autre part ;

Interpellé par l'impérieuse nécessité de concilier les valeurs universelles de la démocratie et les réalités politiques, sociales et culturelles nationales ;

Affirme son attachement aux vertus du dialogue comme moyen de règlement pacifique des différends dans le cadre d'une République apaisée ;

Réaffirme solennellement son droit permanent de souveraineté inaliénable sur toutes les richesses nationales et les ressources naturelles comme éléments fondamentaux de son développement ;

Déclare partie intégrante de la présente Constitution, les principes fondamentaux proclamés et garantis par :

- la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945 ;
- la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 ;
- la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples du 26 juin 1981 ;
- la Charte de l'Unité nationale et la Charte des droits et des libertés du 29 mai 1991 ;
- tous les textes nationaux et internationaux pertinents dûment ratifiés, relatifs aux droits humains ;

Condamne le coup d'Etat, l'exercice tyrannique du pouvoir et l'usage de la violence politique, sous toutes ses formes, comme moyens d'accession au pouvoir ou de sa conservation.

Ordonne et établit pour le Congo la présente Constitution qui énonce les principes fondamentaux de la République, définit les droits et les devoirs des citoyens et fixe les formes d'organisation et les règles de fonctionnement de l'Etat.

TITRE I :

DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Article premier : La République du Congo est un Etat de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïc et démocratique.

Sa capitale est Brazzaville.

Article 2 : Le principe de la République est : Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3 : L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, rouge.

De forme rectangulaire, il est composé de deux triangles rectangles de couleur verte et rouge, séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de la hampe.

La loi précise les dimensions, les tons des couleurs et les autres détails du drapeau national.

Article 4 : L'hymne national est « La Congolaise ».

La devise de la République est « Unité-Travail-Progrès ».

Le sceau de l'Etat et les armoiries de la République sont déterminés par la loi.

La langue officielle est le français.

Les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kituba.

Article 5 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel, par ses représentants élus ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, aucun corps de l'Etat ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 45 : Les actes visés à l'article précédent, ainsi que leur tentative, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une autorité constituée, sont, selon les cas, punis comme crime de pillage ou comme acte de forfaiture.

Article 46 : Tout citoyen a le droit de présenter des requêtes aux organes appropriés de l'Etat.

Article 47 : Tout citoyen qui subit un préjudice du fait de l'administration a le droit d'agir en justice, dans les formes déterminées par la loi.

Article 48 : Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, d'entreprendre dans les secteurs de son choix.

Article 49 : Tout étranger régulièrement établi sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les nationaux, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de réciprocité.

SOUS-TITRE II : DES DEVOIRS

Article 50 : Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations envers l'Etat et la société.

Article 51 : Tout citoyen a le devoir de respect des droits et libertés des autres citoyens et de sauvegarde de la sécurité et de l'ordre public.

Il œuvre à la promotion de la tolérance et du dialogue dans ses rapports avec autrui.

Il a l'obligation de préserver l'intérêt national, l'ordre social, la paix et la cohésion nationale.

Tout acte ou toute manifestation à caractère ethnique, raciste ou xénophobe est puni par la loi.

Article 52 : Tout étranger régulièrement établi sur le territoire de la République du Congo est soumis aux obligations énoncées aux articles 50 et 51.

Article 53 : Les biens de l'Etat sont sacrés.

Les biens du domaine public sont inaliénables, incessibles, imprescriptibles et insaisissables. Tout citoyen doit les respecter et les protéger.

La loi fixe les conditions d'aliénation des biens publics, dans l'intérêt général.

Article 54 : Tout acte de sabotage, de vandalisme ou de dilapidation des deniers publics est interdit et réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Article 55 : Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi.
La loi détermine les fonctions soumises à l'obligation ci-

dessus indiquée ainsi que les modalités de déclaration du patrimoine.

Article 56 : Tout citoyen élu ou nommé à une fonction publique a le devoir de l'exercer sans discrimination.

TITRE III :

DES PARTIS POLITIQUES ET DU STATUT DE L'OPPOSITION

Article 57 : Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale qui rassemble des citoyens pour la conquête et la gestion pacifiques du pouvoir autour d'un projet de société dicté par le souci de réaliser l'intérêt général.

Article 58 : Les partis politiques se créent librement autour d'un idéal de paix, d'unité nationale et de développement socio-économique. Ils jouissent de la personnalité morale.

L'adhésion à un parti politique est libre.

Nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son appartenance à un parti politique ou du fait qu'il n'appartient à aucune formation politique.

Il est interdit aux partis politiques de s'identifier à un département, à une commune, à un district, à une communauté urbaine ou rurale, à une religion, à une ethnie ou à un clan.

Les magistrats et les agents de la force publique ne peuvent adhérer aux partis politiques.

Article 59 : Les partis politiques bénéficient du concours financier de l'Etat.

Article 60 : Il est interdit aux partis politiques de recevoir toute forme de concours de nature à porter atteinte à l'indépendance et à la souveraineté nationale.

Article 61 : Les partis politiques doivent, pour être reconnus, se conformer aux principes suivants :

- le respect, la sauvegarde et la consolidation de l'unité nationale ;
- la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine ;
- la poursuite de la satisfaction de l'intérêt général du peuple congolais ;
- la promotion d'un Etat de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie, des libertés individuelles et collectives ;
- la défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale ;
- la proscription de l'intolérance, de l'ethnisme, du sectarisme et du recours à la violence sous toutes ses formes ;
- le respect du caractère républicain, laïc et indivisible de l'Etat.

Article 62 : Les autres conditions d'existence des partis politiques ainsi que les modalités de leur financement sont déterminées par une loi organique.

le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.

Article 74 : En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République élu avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de quarante-cinq (45) à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la notification au Président de la République en fonction de la décision de la Cour constitutionnelle constatant le décès ou l'empêchement définitif du Président de la République élu.

Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.

Article 75 : Les candidats à l'élection du Président de la République ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés ont droit au remboursement des frais et dépenses de campagne.

La loi fixe le plafond autorisé pour le remboursement des frais et dépenses de campagne.

Article 76 : Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'expiration de la cinquième (5^e) année suivant le début de celui-ci.

La prestation de serment du Président de la République élu intervient vingt (20) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs de l'élection par la Cour constitutionnelle.

Article 77 : Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant :

- « *Devant la Nation et le peuple congolais, moi : (nom de l'élu), Président de la République, je jure solennellement :*
- *de respecter et de faire respecter la Constitution, et de défendre la Nation et la forme républicaine de l'Etat ;*
- *de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation et le peuple m'ont confiées ;*
- *de garantir la paix et la justice à tous ;*
- *de préserver l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance nationales ».*

Le serment est reçu par la Cour constitutionnelle, en audience publique et solennelle, en présence de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour suprême.

Article 78 : En cas de vacance de la fonction de Président de la République, par décès ou par toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception des attributions mentionnées aux articles 82, 83, 86, 87, 88 alinéa 2, 89, 91, 92, 138, 162, 217 et 240, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ; en cas d'empêchement du Président du Sénat, elles sont assurées par le Président de l'Assemblée nationale, et en cas d'empêchement de l'un et de l'autre, par le Premier ministre.

La vacance est constatée et déclarée par la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre.

Si dans les vingt-quatre heures suivant la vacance, le Premier ministre n'a pas saisi la Cour constitutionnelle, celle-ci se saisit d'office, constate et déclare la vacance.

Dans les deux cas, la Cour constitutionnelle désigne le Président du Sénat ou le Président de l'Assemblée nationale, et en cas d'empêchement de ceux-ci, le Premier ministre, Président de la République par intérim.

Le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale ou le Premier ministre assurant l'intérim de la fonction de Président de la République, ne peut être candidat à l'élection présidentielle.

Article 79 : Lors de son entrée en fonction, le Président de la République par intérim prête le serment prévu à l'article 77. L'intérim ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

L'élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle, quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus suivant l'ouverture de la vacance.

Article 80 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Le mandat du Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique.

Article 81 : Pendant l'exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut, par lui-même ou par intermédiaire, acheter ou prendre en bail les biens appartenant au domaine de l'Etat et des collectivités locales.

Il ne peut prendre part aux marchés publics et aux adjudications dans les administrations ou les institutions dans lesquelles l'Etat a des intérêts.

Article 82 : Le Président de la République perçoit un traitement dont le montant est déterminé par voie réglementaire. Il occupe une résidence officielle.

Article 83 : Le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.

Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Le Président de la République fixe par décret les attributions des membres du Gouvernement.

Article 84 : Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

contresignés par le Premier Ministre et les ministres chargés de leur exécution.

SOUS-TITRE II : DU GOUVERNEMENT

Article 98 : Le Gouvernement comprend le Premier ministre, Chef du Gouvernement et les ministres.

Article 99 : Le Premier ministre, en concertation avec le Président de la République, détermine la politique économique et sociale de la Nation.

Article 100 : Le Premier ministre est responsable de la conduite de la politique économique et sociale de la Nation devant l'Assemblée nationale.

Article 101 : Le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire dans les matières autres que celles relevant des décrets en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus en Conseil des ministres ou par décret simple du Président de la République.

Il supplée le Président de la République dans la présidence des Conseils de défense ainsi que des organes supérieurs d'orientation, de suivi et de décision stratégique en matière de défense et de sécurité.

Article 102 : Le Premier ministre convoque et tient le Conseil de cabinet.

Il préside les comités interministériels.

Article 103 : A son entrée en fonction, le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale le programme d'action du Gouvernement.

La présentation du programme d'action du Gouvernement ne donne lieu ni à débat, ni à vote.

Article 104 : Les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 105 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle.

Les membres du Gouvernement peuvent exercer des activités agricoles, culturelles, de conseiller local, d'enseignement et de recherche.

Article 106 : Pendant l'exercice de leurs fonctions, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent, par eux-mêmes ou par intermédiaire, acheter ou prendre en bail les biens appartenant au domaine de l'Etat et des collectivités locales.

Ils ne peuvent prendre part aux marchés publics et aux adjudications dans les administrations ou les institutions dans lesquelles l'Etat a des intérêts.

Ils ne peuvent, à titre onéreux ou gracieux, acquérir ni pour leur compte, ni pour le compte de tierces personnes, les résidences de fonction mises à leur disposition.

TITRE V :

DU POUVOIR LEGISLATIF

SOUS-TITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 107 : Le Parlement est composé de deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.

Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du Gouvernement.

Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sur l'action du Gouvernement sont :

- l'interpellation ;
- la question orale ;
- la question écrite ;
- la question d'actualité ;
- l'audition en commission ;
- l'enquête parlementaire ;
- la motion de censure.

Article 108 : Les fonctions de député et de sénateur donnent droit au remboursement des frais de transport et au paiement des indemnités prises en charge par la dotation affectée par la loi de finances.

Article 109 : Les mandats de député et de sénateur peuvent être prolongés par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de la République, en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections.

Article 110 : La loi détermine :

- les circonscriptions électorales ;
- le nombre de sièges et leur répartition par circonscription administrative ;
- le mode de scrutin ;
- les conditions d'organisation de nouvelles élections en cas de vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités ;
- le statut des députés et des sénateurs.

Article 111 : Les candidats aux élections législatives ou sénatoriales sont présentés par les partis politiques ou par les groupements politiques.

Ils peuvent aussi se présenter comme candidats indépendants.

Article 112 : Les députés et les sénateurs perdent leur mandat s'ils font l'objet d'une condamnation à une peine infamante. En ce cas, la décision de condamnation est transmise par le Procureur général près la Cour suprême, pour notification, au Président de la chambre à laquelle appartient l'élu.

Un député ou un sénateur élu, présenté par un parti politique ou un groupement politique, qui démissionne

- résider sur le territoire national au moment de la présentation des candidatures ;
- jouir de tous leurs droits civils et politiques ;
- ne pas avoir été condamnés pour crimes ou délits volontaires.

SOUS-TITRE III : DU SENAT

Article 133 : Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus au suffrage universel indirect par les conseillers départementaux et municipaux.

Les sénateurs représentent les collectivités locales de la République.

Le Sénat exerce, outre sa fonction législative, celle de modérateur et de conseil de la Nation.

Article 134 : La durée du mandat des sénateurs est de six (6) ans renouvelable.

Article 135 : Aucun membre du Sénat ne peut être poursuivi, ni recherché, ni détenu ou jugé, pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun sénateur ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation du Sénat, sauf cas de crime ou de délit flagrant, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Aucun sénateur ne peut, hors session, être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation du bureau du Sénat, sauf cas de crime ou de délit flagrant, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Article 136 : Le mandat de sénateur est incompatible avec toute autre fonction à caractère public. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

En cas d'incompatibilité survenue en cours de mandat, il est procédé à une élection sénatoriale partielle pour pourvoir le siège devenu vacant.

Article 137 : Les candidats aux élections sénatoriales doivent :

- être de nationalité congolaise ;
- être âgés de quarante-cinq (45) ans au moins ;
- résider sur le territoire national au moment de la présentation des candidatures ;
- jouir de tous leurs droits civils et politiques ;
- ne pas avoir été condamnés pour crimes ou délits volontaires.

TITRE VI :

DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

Article 138 : Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale.

Article 139 : L'Assemblée nationale peut, par le vote d'une motion de censure, renverser le Gouvernement.

Article 140 : Chaque chambre du Parlement arrête l'ordre du jour de ses sessions.

Le Président de chaque chambre en informe le Gouvernement.

Article 141 : Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès aux travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'à ceux de leurs commissions.

Lorsqu'ils sont invités par l'une ou l'autre chambre du Parlement, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ont l'obligation d'assister aux séances de la chambre qui en a fait la demande et de fournir aux parlementaires toutes explications en rapport avec leurs activités.

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus sur leur demande. Ils peuvent être également entendus sur interpellation, sur des questions écrites ou orales qui leur sont adressées.

Article 142 : Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement.

Article 143 : L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.

Article 144 : Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême et transmis à l'une ou l'autre chambre du Parlement.

Les propositions de loi sont, avant délibération et vote, communiquées pour information au Premier ministre.

Article 145 : Les propositions de loi et les amendements déposés par les membres du Parlement et tendant à augmenter ou à diminuer les dépenses de l'Etat doivent être assortis de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.

Article 146 : Les projets, les propositions de loi et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi, sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de la chambre intéressée, après délibération du bureau. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre ou par le Président de la chambre intéressée, statue dans un délai de quinze (15) jours.

Article 147 : La discussion des projets de loi porte, devant la première chambre saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

Article 168 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés entre les citoyens ou entre les citoyens et l'Etat.

Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.

Article 169 : Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter ni sur les attributions du pouvoir exécutif, ni sur celles du pouvoir législatif.

Le pouvoir exécutif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice ou s'opposer à l'exécution d'une décision de justice.

Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice ou s'opposer à l'exécution d'une décision de justice.

Toute loi dont le but est de fournir la solution à un procès en cours est nulle et de nul effet.

Article 170 : Il est institué un Conseil supérieur de la magistrature présidé par le Président de la République.

Le ministre de la Justice en est le premier vice-président. Il peut suppléer le Président de la République dans la présidence des réunions du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Premier Président de la Cour suprême, le Procureur général, le Vice-président, le Premier Avocat général sont membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature.

Ils sont placés magistrats hors convention.

La loi fixe les modalités de cessation des fonctions des magistrats placés hors convention.

Article 171 : Le Président de la République garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers le Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des magistrats.

Le Conseil supérieur de la magistrature, sous l'autorité du Président de la République, peut prendre toutes mesures pouvant contribuer au fonctionnement régulier des Cours et Tribunaux.

Article 172 : Les membres de la Cour suprême et les magistrats des autres juridictions nationales sont nommés par le Président de la République, par décret en Conseil supérieur de la magistrature.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 173 : La loi fixe le statut spécial du corps unique des magistrats de la Cour suprême, des Cours d'appel et de toutes les autres juridictions nationales.

Article 174 : Une loi organique fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

TITRE VIII :

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 175 : La Cour constitutionnelle est la haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle.

Elle est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux.

La Cour constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics.

Article 176 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Elle examine les réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin.

La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats définitifs.

Article 177 : La Cour constitutionnelle est juge du contentieux des élections législatives et sénatoriales. A ce titre, elle examine les recours relatifs à la contestation des candidatures et aux résultats de ces élections.

Le contentieux des élections autres que celles prévues dans la présente Constitution relève des juridictions ordinaires.

Article 178 : La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Premier ministre ou par un tiers des membres de chaque chambre du Parlement.

Article 179 : La Cour constitutionnelle est saisie, pour avis de conformité, avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application du règlement intérieur de chaque chambre du Parlement.

Dans ce cas, la Cour constitutionnelle statue dans le délai d'un (1) mois.

Toutefois, à la demande expresse du requérant, ce délai peut être ramené à dix (10) jours s'il y a urgence.

La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi ou de la mise en application du règlement intérieur.

Article 180 : Tout particulier peut, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois et des traités.

En cas d'exception d'inconstitutionnalité, la juridiction saisie surseoit à statuer et impartit au requérant un délai d'un (1) mois à partir de la signification de sa décision pour saisir la Cour constitutionnelle.

Article 181 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée, ni mise en application.

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux particuliers.

Article 182 : La Cour constitutionnelle est composée de neuf (9) membres nommés ainsi qu'il suit :

- trois (3) par le Président de la République ;
- deux (2) par le Président du Sénat ;
- deux (2) par le Président de l'Assemblée nationale ;
- deux (2) par la Cour suprême parmi les membres de cette juridiction.

Article 183 : Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la République parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 184 : Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour suprême.

Article 185 : Les personnalités condamnées pour forfaiture, haute trahison, parjure ou tout autre crime ne peuvent être membres de la Cour constitutionnelle.

Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 186 : Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de quatre (4) ans renouvelable deux fois.

La loi détermine les modalités du renouvellement des mandats des membres de la Cour constitutionnelle.

Article 187 : La Cour constitutionnelle est composée d'au moins six (6) personnalités jouissant d'une expérience dans le domaine du Droit.

Article 188 : Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure à suivre.

TITRE IX :

DE LA COUR DES COMPTES ET DE DISCIPLINE BUDGETAIRE

Article 189 : Il est institué une Cour des comptes et de discipline budgétaire.

Article 190 : Une loi organique détermine les attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ainsi que la procédure à suivre.

TITRE X :

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 191 : Il est institué une Haute Cour de justice.

La Haute Cour de justice est composée de députés et de sénateurs élus en nombre égal par leurs pairs, et de membres issus de la Cour suprême également élus par leurs pairs.

La représentation des parlementaires au sein de la Haute Cour de justice doit refléter, autant que possible, la configuration politique de chaque chambre du Parlement.

La Haute Cour de justice est présidée par le Premier Président de la Cour suprême. Le ministère public est représenté par le Procureur général près la Cour suprême.

Article 192 : La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président de la République en cas de manquement grave à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de sa haute fonction.

Article 193 : Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Premier ministre, les ministres, les membres de la Cour suprême et les membres de la Cour constitutionnelle, sont justiciables devant la Haute Cour de justice, pour les actes qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont mis en accusation par le Parlement réuni en congrès statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des deux tiers de ses membres.

Articles 194 : Les co-auteurs et les complices des personnes visées aux articles 192 et 193 ci-dessus sont également justiciables devant la Haute Cour de justice, sans qu'il soit nécessaire que l'acte de mise en accusation les concernant émane du Parlement.

Article 195 : Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de justice ainsi que la procédure à suivre.

TITRE XI :

DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Article 196 : Il est institué un Conseil économique, social et environnemental.

Article 197 : Le Conseil économique, social et environnemental est, auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative.

Il est saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

Loi organique n° 28-2018 du 7 août 2018
portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle

*L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE,
LA COUR CONSTITUTIONNELLE A DECLARE CONFORME A LA CONSTITUTION,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :*

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La Cour constitutionnelle est la haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle.

Elle est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux.

La Cour constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics.

Article 2 : La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Elle examine les réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin.

La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats définitifs.

Article 3 : La Cour constitutionnelle est juge du contentieux des élections législatives et sénatoriales. A ce titre, elle examine les recours relatifs à la contestation des candidatures et aux résultats de ces élections.

TITRE II : DE L'ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Chapitre 1 : De la nomination des membres de la Cour constitutionnelle

Article 4: La Cour constitutionnelle est composée de neuf (9) membres nommés ainsi qu'il suit :

Article 14 : Pendant la durée de leur mandat, les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent occuper aucun autre emploi public ou privé.

Ils peuvent, cependant, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux agricoles, scientifiques, littéraires, artistiques ou d'enseignement supérieur.

Article 15 : Tout membre de la Cour constitutionnelle qui accepte les fonctions incompatibles avec sa qualité est, d'office, démissionnaire.

Le Président de la Cour constitutionnelle en informe, sans délai, l'autorité ou la structure dont émane le membre démissionnaire en même temps que l'autorité de nomination afin qu'il soit pourvu à son remplacement.

TITRE III : DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 16 : Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de quatre ans renouvelable deux fois suivant les modalités édictées à l'article 4 de la présente loi.

Le renouvellement du mandat des membres de la Cour constitutionnelle a lieu trente (30) jours avant le terme dudit mandat.

Article 17 : En cas de décès, d'empêchement définitif, de démission ou de condamnation à une peine afflictive et infamante d'un membre de la Cour constitutionnelle, il est pourvu à son remplacement dans les quinze (15) jours, pour le reste du mandat, par nomination d'un nouveau membre suivant les modalités prévues à l'article 4 de la présente loi.

Article 18 : Le Président de la Cour constitutionnelle préside les séances solennelles et les audiences publiques de la Cour.

Il est chargé du fonctionnement régulier de la Cour constitutionnelle et de la discipline de ses membres. Il en est le représentant légal.

Article 19 : Le vice-président supplée le Président en cas d'absence ou d'empêchement temporaire de celui-ci.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président et du vice-président, la suppléance est assurée par le plus âgé des membres présents de la Cour constitutionnelle.

53

Loi n° 023-92 / du 20 AOUT 1992
portant statut de la magistrature

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA REPUBLIQUE
A DELIBERE ET ADOpte :

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1ER : Le corps de la magistrature comprend les magistrats du siège et du parquet de la Cour suprême et des autres juridictions nationales, ainsi que les magistrats en service dans les administrations de l'Etat et les Auditeurs de Justice.

Les règles concernant la fonction publique s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent statut.

ARTICLE 2 : La hiérarchie du corps de la magistrature comprend deux grades comportant chacun des groupes.

A l'intérieur de chacun des groupes des deux grades sont établis des échelons d'ancienneté.

Il existe en outre une catégorie hors hiérarchie.

Les échelons ainsi que les fonctions exercées par les magistrats de l'un et l'autre grade sont définis par un décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 3 : Les Magistrats de la Cour Suprême, des Cours d'Appel, de la Cour des Comptes sont nommés parmi les Magistrats du 1^{er} grade. Les Chefs de Cour sont nommés parmi les plus anciens dans le grade. Un décret pris en Conseil de Ministres fixe les modalités d'application du présent article.

ARTICLE 8 : L'exercice des fonctions de Magistrats est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité, professionnelle ou salariée à l'exception des activités agricoles.

Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux Magistrats, pour donner des enseignements ressortissant de leur compétence ou pour exercer des fonctions, activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du Magistrat et à son indépendance.

Les Magistrats peuvent sans autorisation préalable se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

ARTICLE 9 : L'exercice des fonctions de Magistrat est incompatible avec l'exercice de toute fonction élective.

ARTICLE 10 : Les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ne pourront simultanément siéger à la même audience d'un même tribunal, de la Cour d'Appel ou de la Cour Suprême, soit comme juges ou Conseillers, soit comme membre du Ministère public.

ARTICLE 11 : Nul Magistrat du siège ne pourra, à peine de nullité de la procédure, connaître d'une affaire dans laquelle l'une des parties sera représentée par un avocat, un conseil au mandataire, parent ou allié dudit Magistrat jusqu'au troisième degré inclusivement.

ARTICLE 12 : Nul Magistrat qui a connu l'affaire ne pourra à peine de nullité des actes intervenus se rendre acquéreur ou cessionnaire, soit par lui-même soit par personne interposée, des droits litigieux ou des biens, droits et créances dont il doit poursuivre ou autoriser la vente.

Il ne pourra en outre ni prendre lesdits biens en louage, ni les recevoir en nantissement.

- l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;
- les opérations de location de meubles ;
- les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;
- les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l'agence, ainsi que les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;
- les actes effectués par les sociétés commerciales.

Art.4.- Ont notamment le caractère d'actes de commerce, par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.

Art.5.- Les actes de commerce se prouvent par tous moyens même par voie électronique à l'égard des commerçants.

Tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tous moyens contre un non-commerçant.

Les livres de commerce tenus en application des dispositions du présent Acte uniforme sont admis par le juge pour constituer une preuve dans les conditions prévues ci-dessus.

Les livres de commerce et les états financiers de synthèse constituent des moyens de preuve.

Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres de commerce et des états financiers de synthèse peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige.

Chapitre 2 - Capacité d'exercer le commerce

Art.6.- Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce.

Art.7.- Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce.

Le conjoint du commerçant n'a la qualité de commerçant que s'il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession et séparément de ceux de l'autre conjoint.

Art.8.- Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité.

Il n'y a pas d'incompatibilité sans texte.

Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'en rapporter la preuve.

Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité n'en restent pas moins valables à l'égard des tiers de bonne foi.

Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité, mais celle-ci ne peut s'en prévaloir.

Art.9.- L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes :

- fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;
- officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;
- expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ;
- plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.

Art.10.- Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet :

- d'une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l'un des États parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;
- d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ;
- d'une interdiction par l'effet d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière.

Art.11.- L'interdiction à titre temporaire d'une durée supérieure à 5 ans, de même que l'interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l'interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction.

Cette requête n'est recevable qu'après expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la décision prononçant l'interdiction est devenue définitive.

L'interdiction prend fin par la réhabilitation dans les conditions et les formes prévues par l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.

Art.12.- Sans préjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi.

La bonne foi est toujours présumée.

Ces actes sont toutefois opposables à l'interdit.

Chapitre 3 - Obligations comptables du commerçant

Art.13.- Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir tous les livres de commerce conformément aux dispositions de l'Acte uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités des entreprises.

LOI N° 19-2005 DU 24 novembre 2005
réglementant l'exercice de la profession
de commerçant en République du Congo.

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La présente loi définit les conditions d'exercice de la profession de commerçant en République du Congo.

Article 2 : Toute personne physique ou morale, de nationalité congolaise ou étrangère, est libre d'entreprendre une activité de commerce en République du Congo sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

TITRE II : DU COMMERÇANT ET DES ACTES DE COMMERCE

Chapitre I : De la définition du commerçant

Article 3 : Est commerçant, celui qui accomplit des actes de commerce, et en fait sa profession habituelle.

Chapitre II : Des actes de commerce

Article 4 : Ont le caractère d'actes de commerce, toutes activités lucratives de production et d'échange des biens et services, notamment:

- l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente;
- les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance et de transit;
- les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce;
- l'exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources

Article 25 : Les caractéristiques techniques, le montant des frais et les conditions d'attribution, de délivrance, de renouvellement et d'invalidation de la carte professionnelle de commerçant sont fixés par décret en Conseil des ministres.

Chapitre II : Des conditions d'exercice de la profession de commerçant

Section 1: Des incapacités et des incompatibilités

Article 26 : Nul ne peut être commerçant, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce.

Toutefois, le mineur émancipé peut avoir la qualité de commerçant et effectuer des actes de commerce.

De même, le conjoint du commerçant aura la qualité de commerçant, s'il accomplit les actes visés à l'article 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux ou épouse.

Article 27 : Est incompatible avec l'exercice du commerce, l'exercice des professions suivantes:

- fonctionnaire et personnel des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;
- officier ministériel et auxiliaire de justice : avocat, huissier, commissaire-priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateurs et liquidateurs judiciaires;
- expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, conseil fiscal agréé, courtier maritime;
- toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.

Article 28 : Nul ne peut exercer une activité de commerce, directement ou indirectement, s'il a fait l'objet:

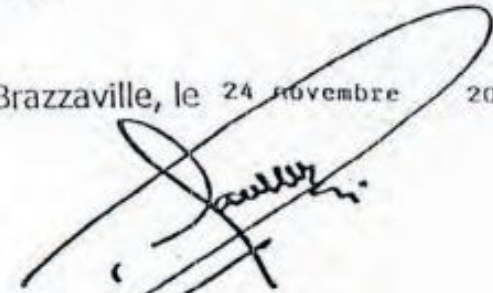
- d'une interdiction définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction compétente nationale ou étrangère, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire;
- d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle; dans ce cas, l'interdiction s'applique à l'activité de commerce considérée; -
- d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens ou une infraction en matière économique ou financière.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

⁵²
Article 46 : Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.

⁵³
Article 47 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Brazzaville, le 24 novembre 2005



Denis SASSOU N'GUESSO

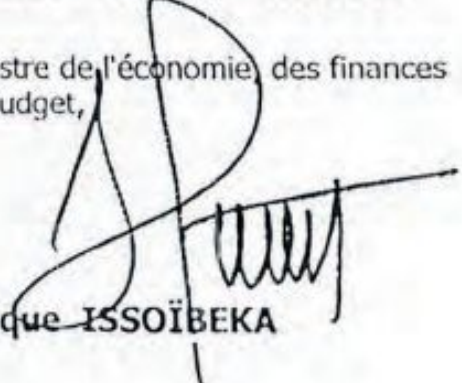
Par le Président de la République,

La ministre du commerce, de la
consommation et des approvisionnements,



Adélaïde MOUNDELE-NGOLLO

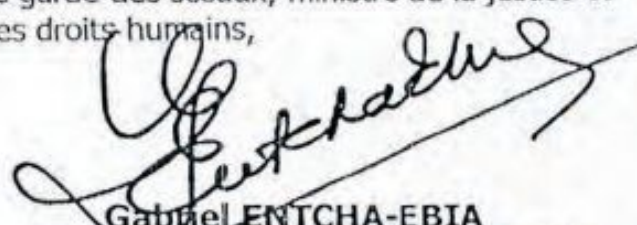
Le ministre de l'économie, des finances
et du budget,



Pacifique ISSOÏBEKA

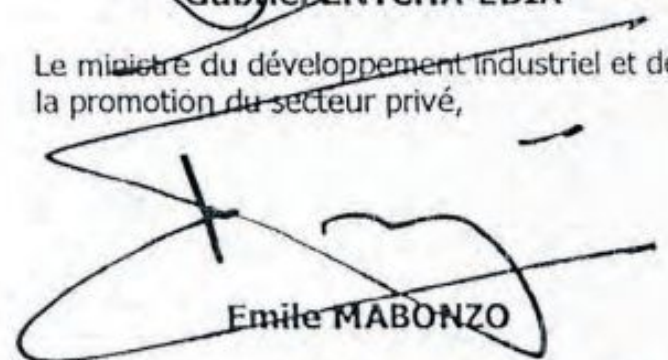
Pour le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères et de la francophonie, en mission,

Le garde des sceaux, ministre de la justice et
des droits humains,



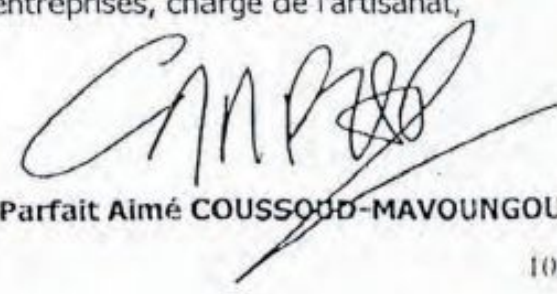
Gabriel ENTCHA-EBIA

Le ministre du développement industriel et de
la promotion du secteur privé,



Emile MABONZO

Le ministre des petites et moyennes
entreprises, chargé de l'artisanat,



Martin Parfait Aimé COUSSOUD-MAVOUNGOU